RISORSE PER ROMA

P.le degli Archivi, 34/36
00144 Roma
Tel. +39 83199 100

P.IVA/Cod. Fisc. 04906911005
C.C.I.A.A. n° 816716
Tribunale di Roma n° 4336/95
Capitale Sociale € 8.000.000,00

Società con socio unico
soggetta alla direzione e
coordinamento di Roma Capitale

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito, il "Codice"), suddivisa in n. 2 (due) lotti, finalizzata all'affidamento dell'incarico per la redazione della progettazione esecutiva relativa a interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi presso due edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Roma, ubicati in Via Giovanni Palombini 12-24 (Lotto 1) e in Via della Consolata 54 (Lotto 2).

(CUP J89B24000240004 - CIG Lotto 1 B80E0D5D7D - CIG Lotto 2 B80E0D6E50)

1. PIATTAFORMA TELEMATICA ... 3
1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE ... 3
1.2. DOTAZIONI TECNICHE ... 5
1.3. IDENTIFICAZIONE ... 6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ... 6
2.1. DOCUMENTI DI GARA ... 6
2.2. CHIARIMENTI ... 7
2.3. COMUNICAZIONI ... 7
3. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO DELL'APPALTO ... 8
4. VINCOLO DI PARTECIPAZIONE A ENTRAMBI I LOTTI E CON LA MEDESIMA FORMA GIURIDICA E VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE ... 11
5. REVISIONE DEI PREZZI ... 11
6. DURATA DELL'APPALTO E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE. MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE ... 12
6.1. DURATA DELL'APPALTO E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE ... 12
6.2. MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE ... 12
7. GRUPPO DI LAVORO ... 12
8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ... 13
9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ... 16
10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA ... 17
11. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI ... 19
12. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI STABILI ... 19
13. AVVALIMENTO ... 20
14. SUBAPPALTO ... 21
15. GARANZIA PROVVISORIA ... 22
16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC ... 22
17. SOCCORSO ISTRUTTORIO ... 23
18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ... 24
18.1.REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA ... 24
18.2.SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ... 25
18.3.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ... 26
19. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ... 27
19.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA ... 27
19.2. DGUE - Documento di Gara Unico Europeo ... 29
20. OFFERTA TECNICA ... 30
20.1 RELAZIONE TECNICA ... 31
20.2 DICHIARAZIONE SUGLI ELEMENTI COPERTI DA RISERVATEZZA ... 33
21. OFFERTA ECONOMICA ... 34

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 34
22.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA 34
22.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA 36
22.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 37
23. COMMISSIONE GIUDICATRICE 38
24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 39
25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 39
26. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 41
27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 41
28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 42
28.1 GARANZIA DEFINITIVA 43
29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 43
30. CODICE ETICO 44
31. ACCESSO AGLI ATTI 44
32. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 ED AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 44
33. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 45
34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 46

PREMESSE

Con Determina Prot. 18134 del 07/08/2025, Risorse per Roma S.p.A. (nel seguito, la "**Società Appaltante**") ha stabilito di indire una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 (di seguito solo "**Codice**"), suddivisa in n. 2 (due) lotti, finalizzata all'affidamento dell'incarico per la redazione della progettazione esecutiva relativa a interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi presso due edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Roma, ubicati:

- in Via Giovanni Palombini 12-24 (**Lotto 1**);
- in Via della Consolata 54 (**Lotto 2**).

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://risorseperroma.tuttogare.it/index.php.

La durata massima del procedimento è prevista in n. 9 (nove) mesi dalla data di pubblicazione del bando.

L'affidamento del suddetto incarico avverrà sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 41, comma 15-*bis* e 108, comma 2, lett. b) del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Per quanto riguarda l'elemento prezzo si precisa che:

a) il 65 per cento del compenso assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'art. 108, comma 5 del Codice;

b) il restante 35 per cento del compenso è ribassabile in sede di offerta.

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022. È possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica al seguente link: https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Roma - Codice NUTS: ITE43.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è l'Arch. Massimiliano Di Martino.

CUP: J89B24000240004

CIG Lotto 1: B80E0D5D7D

CIG Lotto 2: B80E0D6E50

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La piattaforma TuttoGare utilizzata per la presente procedura (di seguito Piattaforma o Sistema) è accessibile all'indirizzo https://risorseperroma.tuttogare.it/index.php.

L'operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e deve, di volta in volta, accertarsi che sia utilmente avvenuto l'invio degli atti al Sistema stesso e, più nello specifico, deve accertarsi di aver effettuato l'invio utile in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il semplice caricamento dei documenti sulla Piattaforma.

Le modalità tecniche per l'utilizzo del Sistema sono contenute nell'Allegato "*Norme tecniche di utilizzo*" reperibile al seguente link https://risorseperroma.tuttogare.it/norme_tecniche.php; in detto documento sono descritte tutte le informazioni riguardanti il Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte.
Per problemi tecnici o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema è possibile contattare l'Help Desk al numero 02.40031280 o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.
L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.
La Società appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e alle Norme Tecniche di Utilizzo disponibili sulla Piattaforma stessa.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Società appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La Società appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del presente Disciplinare alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nelle *Norme Tecniche di Utilizzo* della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
   - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
   - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
   - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
     i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma https://risorseperroma.tuttogare.it/gare/. L'accesso è gratuito ed è consentito mediante credenziali identificative (username/password) rilasciate a seguito della registrazione al portale da effettuare tramite l'apposita sezione che compare dopo aver cliccato su "Registrati" visualizzabile in Homepage. Si precisa che gli operatori economici che fossero già registrati sulla piattaforma non devono ripetere la registrazione.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'accesso alla Piattaforma devono essere inoltrate all'indirizzo e al numero di contatto visualizzabili sulla Piattaforma in Homepage.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

a. Il presente Disciplinare di gara ed i relativi Allegati:
    1. Modello di domanda di partecipazione (Allegato 1);
b. Documento di indirizzo alla progettazione (DIP);
c. Calcolo compenso a base di gara;
d. Capitolato del servizio di progettazione;
e. Norme tecniche di utilizzo della Piattaforma TuttoGare;
f. Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati" - Allegato n. 5 alla sottosezione 2.3) della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 77 del 21 marzo 2024, di approvazione del "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 – 2026" (PIAO) di Roma Capitale.

La documentazione è accessibile sulla Piattaforma raggiungibile al link https://risorseperroma.tuttogare.it/index.php. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate secondo le medesime modalità.

La documentazione di gara costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 (dieci) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte esclusivamente attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti.

Accedendo al "Pannello di partecipazione" l'operatore economico visualizzerà la funzione "Formula quesito", che permette di inoltrare le richieste di chiarimento. Per l'invio di una richiesta di chiarimento è necessario accedere nella propria area riservata e nel pannello della gara di interesse, sul comando "Richiedi chiarimento"; dopo aver formulato la domanda e inviato il quesito l'operatore economico riceve notifica di accettazione e consegna attestante l'invio del quesito.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite **almeno 6 (sei) giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma nella medesima area della Piattaforma dedicata alla procedura di interesse.

È onere dei concorrenti consultare periodicamente la Piattaforma durante la fase di predisposizione delle offerte e prima della spedizione del plico telematico, al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti o precisazioni.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Società appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Società appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

3. OGGETTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO DELL'APPALTO

La presente procedura aperta è finalizzata all'affidamento di incarichi per la redazione della progettazione esecutiva relativa a interventi di manutenzione straordinaria su due distinti edifici di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), di proprietà del Comune di Roma. Il servizio è articolato in n. 2 (due) lotti:

- **Lotto 1 – Edificio ERP sito in Via Giovanni Palombini 12-24;**
- **Lotto 2 – Edificio ERP sito in Via della Consolata 54.**

Le attività da eseguire, per ciascun lotto, comprendono:

1) rilievi dei manufatti;
2) progettazione esecutiva, escluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
3) relazione di verifica del rischio di scariche atmosferiche.

Si precisa che, trattandosi di manutenzione straordinaria, ai sensi dell'art. 41, comma 5 del Codice, l'affidamento riguarda esclusivamente la fase progettuale del progetto esecutivo.

Gli interventi previsti per ogni lotto comprenderanno tutte le componenti edilizie ed impiantistiche degli edifici e delle aree di pertinenza, esclusi impianti termici centralizzati, ascensori e impianti antincendio. Gli obiettivi perseguiti sono:

a. eliminazione di criticità igienico-sanitarie e di sicurezza;
b. recupero della piena efficienza e funzionalità degli edifici;
c. adeguamento agli standard moderni in tema di sicurezza, accessibilità, economicità di manutenzione ed esercizio.

Gli interventi interesseranno le parti comuni degli edifici, escludendo le singole unità immobiliari, e dovranno essere progettati e realizzati tenendo conto della presenza continuativa dei residenti.

*

Ai sensi dell'articolo 41, comma 15-bis del Codice, nonché dell'articolo 1, comma 1, dell'Allegato I.13 del Codice, i servizi tecnici oggetto dell'affidamento afferiscono alle categorie identificate nella Tavola Z-1 del D.M. 17 giugno 2016, secondo la seguente articolazione:

Lotto 1 – Edificio ERP sito in Via Giovanni Palombini 12-24

CATEGORIA D'OPERA	ID OPERE	G (grado di complessità)	Importo stimato delle opere
EDILIZIA – Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.	**E.20**	0,95	9.864.000,00 €
IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	**IA.01**	0,75	3.457.000,00 €
IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	**IA.03**	1,15	1.634.000,00 €
TOTALE LOTTO 1			**14.955.000,00 €**

Lotto 2 – Edificio ERP sito in Via della Consolata 54

CATEGORIA D'OPERA	ID OPERE	G (grado di complessità)	Importo stimato delle opere
EDILIZIA – Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti.	**E.20**	0,95	4.120.500,00 €
IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	**IA.01**	0,75	2.226.000,00 €
IMPIANTI - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	**IA.02**	0,85	421.200,00 €
IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	**IA.03**	1,15	862.000,00 €
TOTALE LOTTO 2			**7.629.700,00 €**

Conseguentemente, l'importo globale della presente procedura è pari a **€ 645.100,00**, al netto di IVA e contributi previdenziali (CNPAIA), suddiviso, come esplicitato nell'allegato "Calcolo compenso a base di gara" relativo a ciascun lotto, come di seguito:

Lotto 1 – Edificio ERP sito in Via Giovanni Palombini 12-24			
Attività n.ro	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Progettazione esecutiva (escluso CSP) inclusiva dei rilievi architettonici e verifica rischio scariche atmosferiche	71248000-8	€ 395.700,00
A) Valore appalto			**€ 395.700,00**
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0,00 €
A) + B) Valore appalto complessivo			**€ 395.700,00**

Lotto 2 – Edificio ERP sito in Via della Consolata 54			
Attività n.ro	Descrizione servizi	CPV	Importo
1	Progettazione esecutiva (escluso CSP) inclusiva dei rilievi architettonici e verifica rischio scariche atmosferiche	71248000-8	€ 249.400,00
A) Valore appalto			**€ 249.400,00**
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			0,00 €

A) + B) Valore appalto complessivo	**€ 249.400,00**

Ai sensi dell'art. 41, comma 15-*bis* del Codice, il corrispettivo a base d'asta è determinato, per ciascun lotto, come di seguito:

- **per il Lotto 1**, l'importo contrattuale complessivo pari a € 395.700,00 è così suddiviso:
  – € 257.205,00, pari al 65%, costituisce la quota fissa non soggetta a ribasso;
  – **€ 138.495,00,** pari al 35%, rappresenta l'importo a base d'asta soggetto a ribasso, con le modalità di cui al paragrafo 21 del presente Disciplinare.

- **per il Lotto 2**, l'importo contrattuale complessivo pari a € 249.400,00 è così suddiviso:
  – € 162.110,00, pari al 65%, costituisce la quota fissa non soggetta a ribasso;
  – **€ 87.290,00,** pari al 35%, rappresenta l'importo a base d'asta soggetto a ribasso, con le modalità di cui al paragrafo 21 del presente Disciplinare.

*

In considerazione della natura delle prestazioni in affidamento, per entrambi i lotti, non sono previsti i costi della manodopera e non ricorrono rischi di interferenze; pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.
I corrispettivi previsti per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto, distintamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2, sono costituiti dal compenso, dalle spese e dagli oneri accessori e sono stati determinati, ai sensi dell'Allegato I.13 del Codice ("Determinazione dei parametri per la progettazione") e del Decreto Ministeriale 17 giugno 2016, in funzione delle prestazioni professionali relative ai servizi previsti nel Capitolato del servizio di progettazione (di seguito anche solo "***Capitolato***").
Il corrispettivo complessivo, distinto per ciascun lotto, non sarà oggetto di aggiornamento in relazione ad eventuali variazioni dell'importo complessivo dei lavori e/o delle singole categorie.
L'importo di cui sopra, ribassato in sede di gara dall'appaltatore, dovrà intendersi remunerativo di qualsiasi attività occorrente per dare regolarmente esecuzione all'intero servizio affidato, in conformità a quanto previsto nel Capitolato e nell'Allegato I.7 del Codice, senza che l'aggiudicatario possa avanzare, per alcun motivo, richieste di compensi ulteriori o rimborsi spese.
Il professionista affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacazione, rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente Disciplinare e da quanto specificato nell'offerta, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per cause non imputabili a comportamento colposo della Società appaltante.
Si precisa che la Società appaltante si riserva, fin d'ora, la facoltà di non procedere con l'affidamento dell'incarico, in tutto o in parte, per uno o per entrambi i lotti, qualora ciò si renda necessario per qualsiasi causa e a suo insindacabile giudizio. In tal caso, nulla sarà dovuto all'aggiudicatario a titolo di indennizzo, risarcimento o altro.

L'espletamento dell'incarico, per ciascun lotto, dovrà essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici, nonché nel rispetto del Codice civile e della deontologia professionale.

4. VINCOLO DI PARTECIPAZIONE A ENTRAMBI I LOTTI E CON LA MEDESIMA FORMA GIURIDICA E VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE

4.1 Vincolo di partecipazione

Ciascun operatore economico **è obbligato a partecipare ad entrambi i Lotti** oggetto della presente procedura, presentando, per ciascun Lotto, **la medesima offerta, identica nei contenuti in ogni sua parte** (eccezion fatta per il titolo del lotto, il CIG e il pagamento del contributo ANAC): amministrativa, tecnica ed economica.

In caso di difformità tra le offerte presentate per i due lotti, **prevarrà il contenuto dell'offerta formulata per il Lotto n. 1**.

È inoltre richiesto che il concorrente partecipi, in entrambi i lotti, con la **medesima forma giuridica** (individuale o associata) ed in caso di Raggruppamenti o consorzi, sempre **nella medesima composizione**.

È vietato quindi partecipare ai due lotti in forme diverse (ad es. come impresa singola in un lotto e quale mandataria di un RTI in un altro lotto, ovvero come mandatario di un RTI in un lotto e mandante di un RTI in un altro lotto). In tal caso il concorrente sarà escluso da entrambi i Lotti.

Non è ammessa la partecipazione ad un solo lotto.

4.2 Vincolo di aggiudicazione

Al fine di garantire la massima concorrenza, favorire una distribuzione equilibrata degli incarichi professionali e assicurare la qualità delle prestazioni affidate, la Società appaltante ha ritenuto opportuno introdurre un vincolo di aggiudicazione, secondo cui **ciascun concorrente potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto**.

A tal fine, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti alle singole offerte pervenute, sarà formulata una **graduatoria identica**, per entrambi i lotti, in base alla quale si procederà ad aggiudicare il servizio in ordine progressivo: il Lotto 1 sarà assegnato al primo classificato e il Lotto 2 al concorrente che segue in graduatoria.

5. REVISIONE DEI PREZZI

In conformità a quanto previsto dall'art. 60 e dalla Sezione III dell'Allegato II.2-bis del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali qualora, durante l'esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo contrattuale.

La revisione si applica nella misura dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 12 dell'Allegato II.2-bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. b) e dell'art. 3 dell'Allegato II.2-bis del Codice, la determinazione della variazione avviene utilizzando l'indice sintetico dei prezzi alla produzione dei servizi "*[71] Attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi e analisi tecniche*".
La variazione è calcolata come differenza fra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore del mese del provvedimento di aggiudicazione. In caso di sospensione o proroga dei termini per l'aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1 commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3, il valore di riferimento per il calcolo della variazione e quello relativo al termine massimo per l'aggiudicazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo.
La Società appaltante verifica periodicamente la variazione dei prezzi e procede alla regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione in occasione del pagamento delle prestazioni contrattuali, secondo la periodicità stabilita nel contratto.

6. DURATA DELL'APPALTO E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE. MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

6.1. DURATA DELL'APPALTO E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE

Il termine per l'esecuzione dell'appalto decorre dalla data di avvio delle attività, che sarà comunicata per ciascun lotto all'Appaltatore tramite PEC dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).
Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere rese nel rispetto delle seguenti tempistiche, valide per ciascun lotto:

- i rilievi geometrici e architettonici dovranno essere consegnati entro 28 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'attività di rilievo;
- il progetto esecutivo, escluso il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), dovrà essere consegnato, pronto per l'approvazione, entro 56 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'attività di progettazione;
- le eventuali relazioni esplicative, rettifiche o integrazioni del progetto necessarie ai fini della validazione dovranno essere rese entro 7 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla richiesta della Società appaltante.

La durata complessiva di ciascun lotto, comprensiva sia delle attività di competenza dell'Appaltatore sia dei tempi procedurali in capo alla Società appaltante, è stimata in 151 giorni naturali e consecutivi.

6.2. MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Non sono previste opzioni.

7. GRUPPO DI LAVORO

Il Gruppo di lavoro, necessario all'esecuzione delle prestazioni in affidamento, da intendersi quale struttura operativa minima, dovrà essere composto dalle seguenti figure professionali, in possesso dei titoli di studio/professionali di seguito indicati:

GRUPPO DI LAVORO - STRUTTURA OPERATIVA MINIMA		
	Prestazione/Figura professionale	**Requisiti**
1	Tecnico esperto in Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti (rif. DM 17/06/2016 tab. Z1 cat. E.20) con il ruolo di coordinatore della progettazione e responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche	Laurea magistrale in architettura o ingegneria e iscrizione al rispettivo Albo/Ordine da almeno 10 anni
2	Tecnico esperto di impianti meccanici ed efficientamento energetico (rif. DM 17/06/2016 tab. Z1 Cat. IA.01, IA.02)	Laurea magistrale in architettura o ingegneria e iscrizione al rispettivo Albo/Ordine da almeno 5 anni
3	Tecnico esperto di impianti elettrici e speciali (rif. DM 17/06/2016 tab. Z1 Cat. IA.03)	Laurea magistrale in architettura o ingegneria e iscrizione al rispettivo Albo/Ordine da almeno 5 anni

Il Gruppo di lavoro dovrà essere composto da un minimo di n. 3 professionisti di cui uno con il ruolo di Progettista coordinatore della progettazione e responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

Si precisa che le figure professionali minime facenti parte del Gruppo di lavoro, da indicarsi in sede di offerta tecnica, devono essere legate all'operatore economico mediante uno dei seguenti rapporti, instaurati prima della presentazione dell'offerta:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili

e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del Codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazione di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;

f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 66, comma 1, lettera f) del Codice, le quote di partecipazione al raggruppamento possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. I servizi in affidamento sono eseguiti dai concorrenti riuniti nel rispetto della suddivisione descritta in offerta e sempre nel rispetto dei requisiti posseduti.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice.

Si precisa che, in caso di RTP, il giovane progettista è considerato ai fini premiali.

I raggruppamenti temporanei già costituiti devono produrre nella busta amministrativa:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione delle **parti del servizio**, **ovvero** della **percentuale** in caso di servizio indivisibile, **che saranno eseguite** dai singoli operatori economici riuniti.

I raggruppamenti temporanei non ancora costituiti devono produrre nella busta amministrativa, dichiarazione attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 68 del Codice e dell'articolo 38 comma 2 dell'allegato I.7, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le **parti del servizio**, **ovvero** la **percentuale** in caso di servizi indivisibili, **che saranno eseguite** dai singoli operatori economici riuniti.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g) del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Società appaltante.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'art. 66, comma 1, lettera g), del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

I consorzi stabili di cui alla precedente lett. g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Per quanto riguarda l'utilizzo della Piattaforma, si fa presente che:

- in caso di R.T.I. costituito o costituendo, dovrà operare sulla Piattaforma l'impresa mandataria;
- in caso di Consorzio stabile di cui alla lettera g) dell'art. 66 del Codice, dovrà operare sulla Piattaforma il Consorzio medesimo.

Resta fermo che la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente, laddove previsto secondo quanto nel seguito indicato, da tutti i soggetti che compongono il raggruppamento o il consorzio.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio stabile.
L'operatore economico in concordato preventivo può concorrere anche riunito in raggruppamento temporaneo di professionisti, sempre che le altre imprese raggruppate non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.
La Società appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).
Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità a adottare dette misure prima della partecipazione alla gara e si impegna a provvedervi successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Società appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla Società appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Società appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli Operatori Economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

10.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'Allegato II.12 del Codice**.
L'operatore economico non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice fornisce dimostrazione dell'iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) (Per le società di professionisti, di ingegneria e i consorzi stabili) **Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio** industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'art. 100, comma 3 del Codice.
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Società appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

10.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

a) Aver maturato, nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni antecedenti a quello di indizione della presente procedura, un **fatturato globale** per i servizi di ingegneria e di architettura, per un importo non inferiore ad **€ 498.800,00**, esclusa IVA ed oneri previdenziali e assistenziali.
La comprova del requisito dev'essere fornita:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma di impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

10.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E ORGANIZZATIVA

a) Aver regolarmente eseguito, nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, **n. 2 (due) servizi di ingegneria e di architettura**, relativi a lavori ricadenti **in ciascuna** delle Categorie e ID indicate nella tabella sottostante e per gli importi minimi ivi indicati:

CATEGORIA D'OPERA	ID OPERE	Importo complessivo dei lavori progettati con un max di n. 2 servizi
EDILIZIA – Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti	**E.20**	€ 4.120.500,00
IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	**IA.01**	€ 2.226.000,00
IMPIANTI – Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	**IA.02**	€ 421.200,00
IMPIANTI - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	**IA.03**	€ 862.000,00

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del presente requisito anche mediante un unico servizio purché di importo lavori almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, si precisa che "*i gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera*".
Per quanto riguarda la categoria "Impianti", tale principio si applica esclusivamente alle opere rientranti nella **medesima destinazione funzionale**, pertanto, servizi in IA.03 non sono spendibili per dimostrare il possesso delle categorie IA.02 e IA.01.

Sono considerati valutabili unicamente i **servizi iniziati, conclusi e approvati nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara**.

La comprova del possesso dei requisiti richiesti potrà avvenire mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione o ente contraente, recanti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo lavori e del periodo di esecuzione della prestazione;
- copia dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, recanti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo lavori e del periodo di esecuzione della prestazione, corredati da copia delle fatture quietanzate oppure da documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento

in caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico - recanti l'indicazione dell'oggetto, dell'importo lavori e del periodo di esecuzione della prestazione – con **allegata la prova dell'avvenuta esecuzione dei lavori** fornita attraverso gli atti autorizzativi o concessori ed il certificato di collaudo, inerenti al lavoro per il quale è stata svolta la prestazione.

11. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti i soggetti del raggruppamento.

I requisiti di idoneità professionale di cui al paragrafo 10.1 devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai paragrafi 10.2 e 10.3 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso, **ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare**.

Per i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 39 dell'All.II.12 del Codice, **è condizione di partecipazione la presenza, all'interno del Gruppo di lavoro, quale progettista, di almeno un giovane professionista** abilitato da meno di cinque anni.

12. INDICAZIONI SUI REQUISITI NEI CONSORZI STABILI

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'articolo 38 del citato allegato;
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'articolo 34 del citato allegato;

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o presso i competenti ordini professionali di cui al paragrafo 10.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 2 lettera a) del Codice, sono computati cumulativamente in capo al consorzio stabile *ex* articolo 66 comma 1 lettera g) ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

13. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai paragrafi 10.2 e 10.3 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Società appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14/2019 per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Società appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale.

Ai sensi dell'art. 104, comma 3 del Codice, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione

alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3 del Codice, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, **i servizi devono essere eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria**, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'ausiliario deve:

a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 9 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
b) possedere i requisiti di cui ai paragrafi 10.2 e/o 10.3 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Società appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

14. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

L'affidatario deve eseguire direttamente la redazione del progetto esecutivo, che, pertanto, non può essere affidato, neanche parzialmente, a operatori terzi.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Società appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 1, del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lett. d), del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

Si precisa che, ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice, i consorzi stabili di cui all'articolo 66, co. 1, lett. d), del Codice eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della Società appaltante. Altresì non costituisce subappalto l'affidamento delle prestazioni da parte dei consorzi di cui all'articolo 66, co. 1, lett. b) del Codice ai propri consorziati.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 4, del Codice dei Contratti, il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto le prestazioni a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;
a) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice;
b) all'atto dell'offerta siano state indicate le prestazioni che si intende subappaltare. In tale ultimo caso, in assenza di espressa manifestazione di volontà, in fase esecutiva il subappalto non potrà essere autorizzato.

La volontà di ricorrere al subappalto dev'essere manifestata in sede di gara; qualora ciò non avvenga, in caso di aggiudicazione il concorrente non potrà ottenere dalla Società appaltante l'autorizzazione al subappalto.

15. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice non è richiesta la garanzia provvisoria.

L'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, tenuto conto della peculiare formula prevista nella presente gara per il ribasso dell'offerta economica, è obbligato a presentare una garanzia definitiva con le forme e modalità di cui all'art. 117 del Codice ma nella misura fissa del 10% dell'importo del corrispettivo.

L'Affidatario dovrà presentare, contestualmente alla firma del contratto, la polizza di responsabilità civile professionale, con riferimento ai lavori progettati, rilasciata da compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "*responsabilità civile generale*" nel territorio dell'Unione Europea, a copertura della responsabilità professionale dei soggetti incaricati, quali progettisti esterni, per danni diretti derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione, quali le nuove spese di progettazione e/o i maggiori costi correlati alla necessità di introdurre varianti conseguenti ad errori od omissioni progettuali. La polizza dovrà essere presentata a far data dalla stipula del contratto ed avere termine alla data di approvazione del collaudo provvisorio.

In ogni caso, l'Affidatario, a titolo transattivo, in caso di errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione, si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni reintegrative a cui è tenuto per rimediare in forma specifica.

16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 598 del 30.12.2024 recante "*Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025*", pubblicata sulla GURI n. 85 del 11.04.2025, per un importo pari a:

- Lotto 1 (CIG B80E0D5D7D): € 33,00;
- Lotto 2 (CIG B80E0D6E50): € 18,00.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.
Il pagamento è verificato mediante il FVOE.
Il mancato pagamento è sanabile tramite soccorso istruttorio, secondo quanto stabilito dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 9.6.2025, n. 6.
In particolare, una volta aperta la busta contenente la documentazione amministrativa e accertata la mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo, la Società appaltante provvederà ad assegnare all'operatore economico un termine per effettuare il pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. L'adempimento tardivo del pagamento, in ogni caso, verrà consentito fino all'inizio della fase di valutazione delle offerte – e non oltre questo momento – "*a pena di ammissibilità*" dell'offerta stessa.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.
A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, la Società appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Società appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La Società appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.
L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni.
I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.
Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico, ai sensi dell'art. 101, comma 4 del Codice, può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, il concorrente richiede di potersi avvalere di tale facoltà.
A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione.
La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale. Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

18.1. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

La partecipazione alla presente procedura dovrà avvenire via Internet, esclusivamente tramite la Piattaforma telematica accessibile all'indirizzo https://risorseperroma.tuttogare.it/index.php.
È necessario essere registrati a Sistema.
Con la registrazione al portale e, comunque, con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della piattaforma telematica dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.
L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.
L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/10/2025 a pena di irricevibilità.
La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.
Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.
Per problemi tecnici o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema è possibile contattare l'Help Desk al numero 02.40031280 o all'indirizzo assistenza@tuttogare.it.

18.2. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per la partecipazione è necessario il possesso (da parte del rappresentante o procuratore sottoscrittore della Domanda di partecipazione alla gara) di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva n. 1993/93/CE.
Per ciascun documento sottoscritto digitalmente, il certificato di firma digitale dovrà essere valido alla data di presentazione dell'offerta, che viene registrata dalla Piattaforma.
Il Certificato di firma digitale, conforme a quanto sopra indicato, dovrà altresì essere posseduto da ciascun soggetto che rilascia una dichiarazione da allegare all'offerta.
Ogni documento, una volta firmato digitalmente, assumerà l'ulteriore estensione ".p7m", in conformità alle regole dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DIGIT-PA ex CNIPA) in materia di firma digitale, ad eccezione della firma digitale nel formato Adobe® PDF (in tal caso l'estensione rimane ".pdf" pur avendo firmato digitalmente il file). È necessario, pertanto, verificare, prima di inviare la propria offerta, la corretta estensione del file firmato digitalmente.
È onere del concorrente verificare la corretta apposizione della firma digitale, laddove richiesta.
In caso di firma dello stesso documento da parte di diversi soggetti, si invita ad utilizzare la funzionalità di firma multipla ("Aggiunta di Firma ad un documento Firmato") e non quella di firma annidata ("Aggiunta di una Controfirma ad un documento firmato"), evitando quindi ad esempio di caricare file con estensione ".p7m".

18.3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ferme le indicazioni tecniche riportate nei precedenti paragrafi, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'offerta dovrà essere inviata tramite la Piattaforma, attraverso la quale dovranno essere inviati tutti i documenti richiesti e in seguito elencati, effettuandone l'upload in formato elettronico negli appositi spazi previsti per ciascun documento.

Per supporto relativo a problematiche tecniche nella presentazione/caricamento dell'offerta è possibile contattare l'Helpdesk ai riferimenti indicati in homepage della Piattaforma.

L'offerta può essere salvata sulla Piattaforma e quindi modificata ed inviata successivamente, comunque entro il termine di scadenza.

L'offerta, una volta presentata, può essere comunque modificata fino al termine fissato per la presentazione.

All'apertura delle offerte sarà resa disponibile alla Società appaltante solamente l'ultima offerta presentata.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, tramite PEC e nell'Area Comunicazione conferma dell'avvenuta partecipazione

Le dichiarazioni relative alla Domanda di partecipazione e all'Offerta economica sono redatte sui modelli allegati al presente Disciplinare.

Tutta la documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente per 270 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Si precisa che la Società appaltante non risponde di eventuali errati utilizzi dei sistemi informatici o di mancato rispetto delle istruzioni da parte dei partecipanti alla presente gara.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Società appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare mediante le funzionalità della Piattaforma le seguenti tre "buste telematiche":

"A – Documentazione amministrativa";

"B – Offerta tecnica";

"C – Offerta economica".

N.B. Si ribadisce che, come previsto al paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara, l'offerta deve essere **identica** per entrambi i lotti, in tutte le sue componenti (amministrativa, tecnica ed economica). In caso di difformità tra le offerte presentate per i due lotti, prevarrà il contenuto dell'offerta formulata per il Lotto n. 1.

19. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella busta telematica "A - Documentazione Amministrativa" la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione (Allegato 1) e dichiarazioni integrative al DGUE (eventuali),
2. DGUE;
3. procura (eventuale);
4. dichiarazione per i soggetti ammessi al concordato preventivo (eventuale);
5. documentazione in caso di avvalimento (eventuale);
6. documentazione per i soggetti associati (eventuale);
7. pagamento del contributo all'ANAC per entrambi i lotti, nella misura prevista per ciascun lotto;
8. documentazione attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
9. eventuali ulteriori documenti.

N.B. Si ribadisce che, come previsto al paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara, la documentazione amministrativa deve essere **identica** per entrambi i lotti. In caso di difformità, prevale il contenuto della documentazione amministrativa presentata nel Lotto n. 1.

19.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta mediante compilazione del Modello di cui all'Allegato 1) predisposto dalla Società appaltante, nella quale il legale rappresentante dell'operatore economico dichiara:

1) il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal presente Disciplinare;
2) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
3) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, deve allegare la documentazione che dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
4) di essere a conoscenza che la presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo la Società appaltante, che si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua

esclusiva competenza, la procedura in oggetto, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;

5) di accettare il patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n° 77 del 21 marzo 2024 (e pubblicato sul sito della Società al seguente link https://www.risorseperroma.it/images/trasparenza/dgc-20240321-n-77-allegato.pdf;
6) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di comportamento adottato dalla Società appaltante reperibile al link https://www.risorseperroma.it/images/trasparenza/codiceetico-ecomportamento20240130.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7) che la propria partecipazione alla gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16 del Codice, non diversamente risolvibile;
8) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
   - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
   - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
9) di obbligarsi, ai sensi dell'art. 41 comma 8-bis del Codice, ad eseguire, a titolo transattivo, tutte le prestazioni reintegrative che si dovessero rendere necessarie per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua futura utilizzazione;
10) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara, in conformità con quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 (c.d. "GDPR") e di acconsentire al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

19.2. DGUE - Documento di Gara Unico Europeo

Il concorrente compila e sottoscrive digitalmente il DGUE.

Il DGUE deve essere compilato dall'operatore economico esclusivamente in modalità on-line utilizzando il compilatore automatico presente sulla Piattaforma e seguendo le indicazioni presenti nelle *Norme tecniche di utilizzo*.

N.B.: L'operatore economico concorrente è tenuto ad accertarsi che le proprie dichiarazioni, rassegnate mediante la compilazione del modello DGUE, siano aggiornate e complete, in relazione alla normativa vigente nel momento in cui le stesse dichiarazioni vengono rese.

Il DGUE così redatto dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida del sottoscrittore.

19.3. Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

19.4. Documentazione in caso di avvalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

a. la dichiarazione di avvalimento;
b. il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

19.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti Dichiarazioni rese da ciascun concorrente, attestante:

- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice e dell'articolo 38 comma 2 dell'allegato I.7, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

20. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'Offerta Tecnica nella Piattaforma all'interno della busta telematica denominata "**Busta tecnica**", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 18.2 e deve contenere, a pena di non valutazione dell'elemento, i seguenti documenti:

a) Relazione tecnica;
b) (*in caso di avvalimento premiale*) contratto di avvalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice;
c) (*eventuale*) dichiarazione di riservatezza.
d) (eventuale) offerta tecnica oscurata.

N.B. Si ribadisce che, come previsto al paragrafo 4 del presente Disciplinare di gara, l'offerta tecnica deve essere **identica** per entrambi i lotti. In caso di difformità tra le offerte presentate per i due lotti, prevale il contenuto dell'offerta tecnica formulata per il Lotto n. 1.

L'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite dagli atti di gara e dovrà essere redatta nel rispetto del principio di equivalenza, ove applicabile.

L'Offerta Tecnica, a pena di esclusione, non dovrà contenere alcuna indicazione, né diretta né indiretta, di natura economica, né riferimenti riconducibili all'offerta economica presentata.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà richiedere chiarimenti in merito al contenuto dei documenti tecnici prodotti dal concorrente.

20.1 RELAZIONE TECNICA

La Relazione Tecnica, parte integrante dell'offerta tecnica, dovrà essere redatta in lingua italiana, in formato A4, con numerazione progressiva delle pagine, interlinea 1,5, carattere Times New Roman 11 o equivalente, e non dovrà superare complessivamente **n. 20 (venti)** pagine (facciate). Non rientrano nel conteggio eventuali allegati (copertina, indice, curricula, certificazioni, elaborazioni grafiche, tabelle di sintesi).
La Relazione dovrà essere articolata seguendo l'ordine progressivo dei criteri e subcriteri di valutazione A, B, C, D ed E, e dovrà fornire in modo discorsivo, strutturato e coerente tutte le informazioni necessarie alla valutazione della proposta secondo quanto indicato al paragrafo 22.1. del presente Disciplinare.

A. Qualità e adeguatezza del gruppo di lavoro proposto

A.1 – Competenze dei tecnici obbligatori

Il concorrente è tenuto a descrivere i n. 3 profili obbligatori assegnati all'incarico previsti al precedente paragrafo 7 e come da Capitolato, riportando:

- il titolo di studio;
- l'iscrizione all'Ordine/Albo;
- la qualifica professionale e il ruolo assegnato nel gruppo di lavoro;
- il rapporto con l'operatore economico (socio, dipendente, consulente, ecc.).

Dovrà inoltre essere allegato il **curriculum vitae aggiornato**, che illustri la formazione, l'attività professionale svolta e le eventuali abilitazioni specifiche.
Per ogni figura dovrà essere presentata una **scheda sintetica** che descriva in modo chiaro e strutturato **le esperienze maturate in incarichi analoghi**, ovvero attività progettuali attinenti alle competenze richieste dalla specifica categoria professionale (rif. D.M. 17/06/2016, tab. Z-1), preferibilmente su edifici civili o di edilizia residenziale pubblica (ERP), come segue:

1. <u>Tecnico esperto in Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti (cat. E.20) con il ruolo di coordinatore della progettazione e responsabile dell'integrazione delle prestazioni specialistiche</u>: esperienze in manutenzione straordinaria, ristrutturazione o riqualificazione di edifici civili o ERP, con particolare riferimento al coordinamento delle diverse discipline progettuali;
2. <u>Tecnico impiantista meccanico (cat. IA.01, IA.02)</u>: esperienze in progettazione e/o manutenzione di impianti meccanici civili (HVAC, idrico-sanitari, ventilazione) e interventi di efficientamento energetico;

3. Tecnico impiantista elettrico (cat. IA.03): esperienze in progettazione e/o manutenzione di impianti elettrici civili e impianti speciali (illuminazione, sicurezza, videosorveglianza, domotica, ecc.).

Ogni scheda sintetica delle esperienze dovrà riportare per ciascun incarico significativo:

- Committente;
- Oggetto dell'incarico;
- Ruolo svolto;
- Complessità tecnica affrontata;
- Eventuale importo dei lavori.

N.B. I CV ed eventuali tabelle o schede illustrative allegate non saranno conteggiate nel limite massimo di pagine.

A.2 – Integrazione e potenziamento del team

Il concorrente potrà integrare il Gruppo di lavoro con figure professionali aggiuntive rispetto a quelle minime obbligatorie.

A tal fine, il concorrente dovrà illustrarne le competenze e le funzioni assolte oltre al rapporto (socio, dipendente, consulente su base annua, consulente, ecc.) intercorrente con l'operatore economico. Tali figure possono includere, ad esempio, specialisti in acustica edilizia, strutture, rilievi avanzati, materiali innovativi, project management e altre specializzazioni ritenute utili per la migliore esecuzione dell'incarico. La descrizione dovrà mettere in evidenza il contributo concreto che tali professionalità apporteranno al miglioramento qualitativo del servizio.

Si precisa che i professionisti aggiuntivi potranno anche essere incaricati mediante un rapporto di collaborazione stabilito *ad hoc* per l'appalto in oggetto, purché stipulato prima della presentazione dell'offerta.

B. Promozione dell'inserimento di giovani professionisti

Il concorrente potrà inserire nel Gruppo di lavoro fino a un massimo di n. 2 (due) professionisti iscritti al rispettivo ordine o collegio professionale da meno di cinque anni rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Per ciascun professionista dovrà indicare: nome, data di prima iscrizione all'Albo, ruolo nel team e rapporto (socio, dipendente, consulente su base annua, consulente, ecc.) intercorrente con l'operatore economico.

È possibile allegare copia dell'attestato di iscrizione o dichiarazione sostitutiva.

Si precisa che almeno uno dei giovani professionisti dovrà avere un ruolo di progettista ed essere incluso nell'organigramma dell'operatore economico come collaboratore stabile.

Si precisa altresì che, in caso di RTP, il giovane professionista di cui all'art. 39 dell'Allegato II.12 del Codice è considerato anche ai fini premiali.

C. Approccio metodologico, organizzativo e coordinamento tecnico

Il concorrente dovrà fornire una relazione metodologica che descriva in modo chiaro e coerente:

- l'approccio operativo generale per lo svolgimento delle prestazioni richieste;

- le modalità di programmazione e controllo delle attività, anche mediante l'uso di strumenti digitali (BIM, CAD, software di gestione progetti, cloud condivisi ecc.);
- il piano di coordinamento delle specializzazioni tecniche (architettoniche, impiantistiche, strutturali), con focus sull'integrazione tra i professionisti coinvolti e il rapporto con il DEC;
- la gestione delle consegne intermedie, dei rapporti periodici e delle richieste di revisione.

D. Tecniche di rilievo e restituzione grafica

Il concorrente dovrà descrivere le modalità operative previste per l'esecuzione dei rilievi necessari alla redazione del progetto esecutivo, con riferimento agli strumenti tecnici e alle tecnologie che si intendono adottare (rilievi tradizionali, laser scanner, fotogrammetria, rilievo con drone, ecc.).

Andranno inoltre esplicitati i criteri di accuratezza e dettaglio della restituzione grafica, la compatibilità dei formati con le successive fasi progettuali e, ove previsto, l'utilizzo di sistemi informativi digitali (BIM, interoperabilità IFC, ambienti CDE).

E. Certificazioni

Il concorrente deve dichiarare il possesso delle seguenti certificazioni, fornendone gli estremi (ente certificatore, organismo di accreditamento, numero, data di rilascio e di scadenza, ecc.):

E.1 – Certificazione ISO 9001 per il sistema di gestione della qualità, in corso di validità, rilasciata da ente accreditato per lo specifico scopo ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

E.2 – Certificazione di parità di genere conforme a quanto previsto dall'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 e rilasciata da organismo accreditato.

Si precisa che il concorrente deve anche allegare le copie delle certificazioni possedute.

Si precisa altresì che:

- in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari, il punteggio sarà attribuito qualora la certificazione richiesta sia in possesso di tutti i componenti raggruppati o consorziati;
- i liberi professionisti privi di dipendenti o addetti/e sono esentati dall'obbligo di dimostrare il possesso della certificazione di parità di genere, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione della Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, come espressamente previsto dalla medesima. Il punteggio sarà comunque attribuito. A tal fine, il libero professionista dovrà presentare un'autodichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante l'assenza di dipendenti e addetti/e.

20.2 DICHIARAZIONE SUGLI ELEMENTI COPERTI DA RISERVATEZZA

L'operatore economico, ove lo ritenga opportuno, **allega una dichiarazione** contenente i dettagli dell'offerta eventualmente coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali talune parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente, in tal caso, allega altresì una copia firmata della relazione tecnica e dei relativi documenti tecnici e descrittivi adeguatamente oscurati nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Società

appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
Trovano applicazione gli artt. 35 e 36 del Codice.

21. OFFERTA ECONOMICA

L'Operatore Economico deve, a pena di esclusione, presentare la propria offerta economica compilando il form generato dalla piattaforma e ricaricandolo firmato digitalmente.
L'offerta economica, da redigersi secondo le modalità indicate al precedente paragrafo 18.2 e da sottoscrivere con firma digitale, consiste nell'indicazione di **un ribasso percentuale unico** da applicarsi esclusivamente sulla quota parte disponibile, pari al 35%, del corrispettivo complessivo previsto per ciascun Lotto, come precisato al paragrafo 3 del presente Disciplinare.
N.B. Si ribadisce che il ribasso percentuale offerto **dev'essere identico** in entrambi i lotti.
In caso di difformità tra le offerte presentate per i due lotti, prevale il ribasso percentuale offerto nel Lotto n. 1. Non è ammessa la partecipazione parziale.

*

È necessario che:

- i valori offerti siano espressi con un numero massimo di n. 2 (due) cifre decimali;
- l'Offerta Economica non contenga alcuna riserva, né condizioni diverse da quelle previste nel presente Disciplinare e nel Capitolato. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o condizionate.

L'importo complessivo derivante dall'offerta economica costituisce il corrispettivo del servizio che rimane fisso e invariabile a prescindere dalle specifiche categorie ID opere e dall'importo dei lavori descritti negli elaborati progettuali.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	**100**

22.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera "D" vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.
Nella colonna identificata dalla lettera "T" vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Punti D MAX	Punti T MAX
A	**Qualità e adeguatezza del gruppo di lavoro proposto**	A.1	**Competenze dei tecnici obbligatori** Saranno valutate le competenze professionali e specialistiche dei professionisti minimi che dovranno costituire il Gruppo di lavoro di cui al par. 7 del presente Disciplinare. Il punteggio verrà attribuito sulla base: – della coerenza dei titoli di studio e delle specializzazioni rispetto all'oggetto dell'appalto; – delle esperienze pregresse in progettazione esecutiva, in particolare per interventi di manutenzione straordinaria su edifici civili o ERP, fermo restando che saranno maggiormente apprezzati i servizi afferenti all'edilizia popolare pubblica; – del ruolo ricoperto nei progetti elencati nei CV. Verrà assegnato un massimo di n. 8 punti per ciascuna figura professionale obbligatoria.	**44**	24	
		A.2	**Integrazione e potenziamento del team** Saranno valutate le figure professionali specialistiche, fino ad un massimo di n. 4, che integreranno il Gruppo di lavoro. Le professionalità aggiuntive dovranno risultare coerenti con la natura e le esigenze dell'incarico, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: esperto in acustica edilizia, ingegnere strutturista, specialista in rilievi strumentali avanzati, project manager tecnico, esperto in materiali e durabilità. Saranno assegnati fino ad un massimo di n. 5 punti per ciascun profilo aggiuntivo.		20	
B	**Promozione dell'inserimento di giovani professionisti**		Verranno assegnati n. 3 punti per ciascun componente del Gruppo di lavoro (fino ad un massimo di due) con meno di cinque anni di iscrizione al rispettivo ordine o collegio professionale alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.	**6**		6
C	**Approccio metodologico, organizzativo e coordinamento tecnico**		Sarà valutata una relazione metodologica che descriva in modo chiaro e coerente: – l'approccio operativo generale per lo svolgimento delle prestazioni richieste; – le modalità di programmazione e controllo delle attività, anche mediante l'uso di strumenti digitali (BIM, CAD, software di gestione progetti, cloud condivisi ecc.);	**12**	12	

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	N.	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Punti D MAX	Punti T MAX
			– il piano di coordinamento delle specializzazioni tecniche (architettoniche, impiantistiche, strutturali), con focus sull'integrazione tra i professionisti coinvolti e il rapporto con il DEC; – la gestione delle consegne intermedie, dei rapporti periodici e delle richieste di revisione.			
D	**Tecniche di rilievo e restituzione grafica**		Saranno valutati i metodi proposti per l'esecuzione dei rilievi architettonici richiesti, con particolare attenzione all'impiego di tecnologie avanzate. Il punteggio sarà attribuito in funzione dell'accuratezza, completezza, interoperabilità dei formati e innovazione delle tecniche proposte.	**10**	10	
E	**Certificazioni**	E.1	Possesso Certificazione ISO 9001 in corso di validità	**8**		4
		E.2	Possesso della certificazione di parità di genere ai sensi dell'art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006 in corso di validità			4
			Totale	**80**	**66**	**14**

22.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "**D**" della tabella riportata al paragrafo precedente, è attribuito un coefficiente discrezionale da parte di ciascun componente della commissione, variabile tra zero ed uno, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1
Ottimo	0,9
Più che buono	0,8
Buono	0,7
Adeguato	0,6
Parzialmente adeguato	0,5
Discreto	0,4
Sufficiente	0,3
Mediocre	0,2
Scarso	0,1
Non valutabile	0

Ultimata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi da parte di ciascun componente della Commissione, sarà poi calcolato, in relazione ad ogni elemento di valutazione, il coefficiente definitivo, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti.
Il coefficiente definitivo sarà poi moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente all'elemento di valutazione al quale si riferisce, così come indicato dalla tabella riportata al paragrafo precedente.
Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla lettera "**T**" nella tabella riportata al paragrafo 22.1, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.
N.B. Nel caso di partecipazione in forma di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), il punteggio di cui ai subcriteri E.1 e E.2 sarà attribuito qualora la certificazione richiesta sia in possesso di tutti i componenti raggruppati o consorziati.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al subcriterio E.2, si precisa che i liberi professionisti privi di dipendenti o addetti/e sono esentati dall'obbligo di dimostrare il possesso della certificazione di parità di genere, in quanto esclusi dall'ambito di applicazione della Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, come espressamente previsto dalla medesima. In tali casi, il punteggio sarà comunque attribuito.

22.3 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, mediante la seguente formula:

$$PTi = (Cai \times Pa) + \ldots\ldots (Cni \times Pn) + (\sum_i P.Tabj)$$

dove

PTi = punteggio tecnico concorrente i-esimo;
C.ai = coefficiente criterio/sub-criterio di valutazione "a" attribuito al concorrente i-esimo;
Pa = peso criterio/sub-criterio di valutazione "a";
.....
C.ni = coefficiente criterio/sub-criterio di valutazione "n" attribuito al concorrente i-esimo;
P.n = peso criterio/sub-criterio di valutazione "n";
$\sum_i$ P.Tabj = sommatoria dei punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dal concorrente i-esimo per i criteri di valutazione "T".

Una volta attribuiti a ciascuna offerta i punteggi relativi a ciascun criterio tecnico di valutazione, la Commissione procederà ad una doppia riparametrazione (interna a ciascun criterio tecnico di valutazione ed esterna complessiva), allo scopo di ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi di valutazione e, dunque, di attribuire alla migliore offerta tecnica il punteggio massimo, determinando di conseguenza e in modo proporzionale il punteggio delle altre offerte.

In particolare, per ciascun criterio tecnico di valutazione, la Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna offerta relativamente ai rispettivi criteri, attribuendo all'offerta con il punteggio più alto il punteggio massimo del corrispondente criterio tecnico di valutazione e proporzionando ad esso quello già attribuito alle altre offerte (**cd. riparametrazione "interna"**, consistente nell'attribuire all'offerta migliore, per ciascun criterio tecnico di valutazione, il corrispondente punteggio massimo).
Successivamente, una volta sommati i punteggi riparametrati attribuiti a ciascuna offerta, relativamente a ciascun criterio tecnico di valutazione, la Commissione procederà ad attribuire all'offerta con il punteggio più alto il punteggio massimo complessivo previsto per l'elemento "Offerta tecnica", proporzionando ad esso quello già attribuito alle altre offerte (**cd. riparametrazione "esterna"**, consistente nell'attribuire all'offerta migliore il punteggio massimo previsto per l'offerta tecnica).

***

Il **punteggio economico** sarà attribuito secondo il seguente metodo di calcolo, di natura non lineare:

se Oi< Omed
$Pi = (Oi/Omed)^{\alpha} * P_{max}$
se Oi> Omed
$Pei = P_{max}$
ove:
Pi = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
Oi = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
Omed = media ribassi offerti;
α = coefficiente 0,3;
P_{max} = 20 punti.

Si precisa che, ai fini della verifica di anomalia, la Società appaltante farà riferimento ai punteggi complessivamente ottenuti dai concorrenti nell'offerta tecnica ed economica prima delle riparametrazioni.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice.
A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Società trasparente".
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti.
Il RUP può avvalersi dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

24. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento delle operazioni di gara avverrà in modalità telematica.
La prima seduta avrà luogo il giorno **02/10/2025 alle ore 15:00.**
Eventuali variazioni di data e/o orario saranno rese note mediante apposito avviso pubblicato sulla Piattaforma nella sezione dedicata alla presente procedura.
Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.
Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma con congruo anticipo.
La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte tecniche;
• delle offerte economiche.
La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta accedendo con le proprie credenziali.
La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
La Società appaltante si riserva di ricorrere all'inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice.
Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.
La Società appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica della documentazione amministrativa di uno o più concorrenti successivi al primo in graduatoria.

25. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti nel presente Disciplinare.

In tale seduta, la commissione giudicatrice procede all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica dei concorrenti ammessi e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.
In una o più sedute riservate, la commissione procederà all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente Disciplinare.
Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.
La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al par. 22.3.
Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.
La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Società appaltante, presentano un'offerta economica migliorativa entro il termine espressamente concesso e che, comunque, non sarà superiore a 120 minuti. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.
È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Ove permanga l'*ex aequo*, anche nell'eventualità in cui i concorrenti a pari merito non dovessero produrre alcuna offerta migliorativa entro il termine assegnato, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.
Qualora le offerte dovessero apparire anormalmente basse, il RUP procede alla verifica dell'anomalia anche mediante l'ausilio della Commissione.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La Commissione può sempre chiedere ai concorrenti chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.
L'operatore economico concorrente è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Società appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni.
I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

26. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

I componenti del seggio di gara individuati dalla Società appaltante accedono alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente e procedono a:

a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

27. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore al 90% dei punti massimi acquisibili per gli elementi tecnici (80 punti) ed il cui ribasso percentuale proposto per l'offerta economica sia pari o superiore alla media calcolata come da paragrafo 22.3.
In tal caso, il RUP, avvalendosi della Commissione, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, chiedendo al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
Si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

28. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La Commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. In caso di esclusione per anomalia, si procederà al ricalcolo delle medie ed alla riparametrazione dei punteggi, secondo le formule indicate nel presente Disciplinare, al fine di determinare la nuova graduatoria.

La Società appaltante aggiudicherà il servizio oggetto del Lotto n. 1 al primo concorrente in graduatoria ed il lotto 2 a quello che segue.

La Società appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione e del possesso dei requisiti, aggiudica l'appalto ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice.

Ogni variazione della graduatoria che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione – tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, ai sensi dell'art. 108, comma 12 del Codice – non rileva ai fini del calcolo di medie e di punteggi nella procedura.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Società appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La Società appaltante, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Codice e alla Legge n. 241/1990 e s.m.i., si riserva, con decisione motivata, di sospendere e/o revocare e/o annullare la presente procedura di gara oppure di non aggiudicarla o non addivenire alla stipula del relativo contratto. In tal caso, gli offerenti o l'interessato all'aggiudicazione o alla stipula non potranno vantare alcun diritto e/o pretesa risarcitoria o indennitaria, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alla procedura.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati nei confronti del concorrente che segue in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la Società Appaltante procederà, con le medesime modalità, allo scorrimento della graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Società Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio-inadempimento o, in alternativa, sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla Società appaltante copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale, a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività, in conformità agli artt. 37, comma 3 e 43 dell'Allegato I.7 al Codice.
Ogni successiva variazione della polizza deve essere comunicata alla Società Appaltante ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012. La copertura si estende anche ai danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La mancata presentazione della polizza determina la decadenza dall'incarico e autorizza la sostituzione dell'affidatario.
L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del subcontraente, prima dell'inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato mediante scrittura privata in modalità elettronica.
Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali (imposte e tasse, ivi comprese quelle di registro, ove dovute) relativi alla stipulazione del contratto.
In caso di interpello a seguito di risoluzione o recesso dal contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

28.1 GARANZIA DEFINITIVA

L'aggiudicatario, ai fini della stipula del contratto, tenuto conto della peculiare formula prevista nella presente gara per il ribasso dell'offerta economica, è obbligato a presentare una garanzia definitiva con le forme e modalità di cui all'art. 117 del Codice ma nella misura fissa del 10% dell'importo del corrispettivo.

29. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L'affidatario deve comunicare alla Società appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

– ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

30. CODICE ETICO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e nel Codice etico della Società appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalle stesse ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati, rispettivamente, sul sito della Società appaltante.

31. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 35 e 36 del Codice e dalle disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi vigenti ed efficaci.

32. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 ED AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla presente procedura e alla successiva stipulazione ed esecuzione del presente contratto saranno trattati secondo le modalità e le finalità di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dati personali") ed ai sensi

dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dati personali ed ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si provvede alla relativa informativa, facendo fin d'ora presente che i dati personali forniti dall'appaltatore saranno raccolti e conservati presso la sede della Società e, sita in Piazzale degli Archivi, 34-35-36, 00144 Roma.
In ragione dell'oggetto del Contratto, ove l'Appaltatore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso svolgerà le funzioni di "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 29 Codice in materia di protezione dati personali e dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, avverrà per finalità correlate alla partecipazione alla procedura e all'instaurazione del rapporto contrattuale e per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del Codice in materia di protezione dati personali e ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dati personali e degli artt. 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento UE, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti della Società appaltante, nella persona del Responsabile del trattamento, con sede in Piazzale degli Archivi, 34-35-36, 00144 Roma.

33. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il mancato rispetto del Patto di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati, approvato con delibera di Giunta Capitolina n. 77 del 21 marzo 2024 (e pubblicato sul sito della Società al seguente link https://www.risorseperroma.it/images/trasparenza/dgc-20240321-n-77-allegato.pdf) dà luogo alla risoluzione del contratto per giusta causa.

34. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma.

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite in via esclusiva alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il Responsabile Unico del Progetto
Massimiliano Di Martino

Firmato digitalmente da:
MASSIMILIANO DI MARTINO
Data: 01/09/2025 22:56:59